

1. 업무개요

자원순환본부 [X][X][X][X][X][X]처(이하 “[X][X][X][X][X][X]처”라 함)는 ‘[X][X][X][X][X][X]시스템’을 통해 음식물쓰레기의 배출정보, 수수료, 통계 등 정보를 통합관리하고, 축산농가에서 발생하는 가축분뇨의 배출, 수집·운반, 처리 전 과정과 재활용 사업장에서의 업무처리 과정을 투명하게 관리하는 시스템인 ‘[X][X][X][X]시스템’, 위탁 폐수의 인계·인수와 운반, 처리 과정에 대한 전자정보화를 위한 ‘[X][X][X][X]시스템’을 구축·운영하고 있다.

[X][X][X][X][X][X]처에서 운영하는 정보시스템 사용을 위해서는 회원가입이 필요하고, 개인정보 수집 이용에 관한 안내에는 ❶개인정보 수집 및 이용 목적, ❷수집하는 개인정보 항목, ❸개인정보의 처리 및 보유기간 등이 명시되어 있다.

「개인정보 보호법」 제2조(정의) 제1항에 따르면 “개인정보”란 살아있는 개인에 관한 정보로써 아래에 해당하는 정보를 말하며, 개인정보의 구체적인 예는 [표]와 같다.

- 가. 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보
 나. 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보. 이 경우 쉽게 결합할 수 있는지 여부는 다른 정보의 입수 가능성 등 개인을 알아보는 데 소요되는 시간, 비용, 기술 등을 합리적으로 고려하여야 한다.
 다. 가목 또는 나목을 제1호의2에 따라 가명처리함으로써 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보의 사용·결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보(이하 “가명정보”라 한다)

[표] 개인정보의 구체적인 예

구분	예시
신분관계	성명, 주민등록번호, 주소, 본적, 가족관계, 본관 등
내면의 비밀	사상, 신조, 종교, 가치관, 정치적 성향 등

구분	예시
심신의 상태	건강상태, 신장, 체중 등 신체적 특징, 병력, 장애정도 등
사회경력	학력, 직업, 자격, 전과 여부 등
경제관계	소득규모, 재산보유상황, 거래내역, 신용정보, 채권채무관계 등
기타 새로운 유형	생체인식정보(지문, 홍채, DNA 등), 위치정보 등

자료(출처): P기관 - 분쟁조정 제도안내 - 개인정보 의미

2. 관련규정 및 판단기준

「개인정보 보호법」 제30조(개인정보 처리방침의 수립 및 공개) 제2항에 의하면 개인정보처리자가 개인정보 처리방침을 수립하거나 변경하는 경우에는 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 대통령령으로 정하는 방법에 따라 공개하도록 하고 있고, 같은 법 시행령 제31조(개인정보 처리방침의 내용 및 공개방법 등) 제2항에 의하면 개인정보처리자는 개인정보 처리방침을 개인정보처리자의 인터넷 누리집에 지속적으로 게재하여야 한다고 규정하고 있다.

그리고 P기관 「개인정보처리방침 작성지침」에 의하면 공공기관 대표 누리집(인터넷 홈페이지)에 개별 운영 중인 서비스 및 누리집(인터넷 홈페이지)의 개인정보 처리현황도 확인할 수 있도록 통합하여 작성할 것을 권장하고 있다.

따라서, [X]처는 사용자 회원가입 시 자체 누리집에 명시한 ①개인정보 수집 및 이용 목적, ②수집하는 개인정보 항목, ③개인정보의 처리 및 보유기간을 자체 인터넷 누리집 및 공단 대표 누리집의 개인정보처리방침에 공개해야하며, 그 세부 항목 또한 누락없이 동일하게 게재하였어야 했다. 그리고 수집하는 개인정보의 항목이 변경되었을 경우에는 개인정보처리방침을 수정하여 현행화 하였어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사 기간 내 [가정통신망법]처의 정보시스템 개인정보 처리방침 공개 현황을 확인한 결과, 정보시스템 회원가입 시 명시된 개인정보 항목과 공단 대표 누리집에 공개한 개인정보처리방침의 개인정보 항목을 다르게 공개하고 있는 것을 확인하였다.

소속		개인정보파일명	자체 누리집 회원가입 내용(기준)		공단 대표 누리집 개인정보처리방침		개인정보처리 방침과 실제 수집 시 데이터 비교
처	부		개인정보의 항목	보유기간	개인정보의 항목	보유기간	
[가정통신망법]처	[가정통신망법]부	[가정통신망법]시스템 회원정보	-필수: 아이디, 비밀번호, 이름, 휴대폰번호, 이메일 -선택: 태그인쇄번호, 동 호수, 전화번호	회원 탈퇴 및 파기 요청시	-필수: 이름, 핸드폰(연 락처), E-Mail -선택: 직장연락처	회원 탈 퇴 및 파기 요청시	1.필수항목 상이 2.선택항목 상이
	[가정통신망법]부	[가정통신망법]시스템 회원정보	-필수: 아이디, 비밀번호, 대표자 성명, 대표 자 생년월일, 주소, 전 화번호, 담당자 성명 -선택: 휴대전화번호, 이 메일, 수신여부(SMS)	3년	-필수: 이름, 생년월일, 핸드폰(연락처), E-Mail, 직장연락처, 직 장주소	회원 탈 퇴 및 파기 요청시	1.필수항목 상이 2.선택항목 상이 3.보유기간 상이
	[가정통신망법]부	[가정통신망법]시스템 회원정보	-필수: 회원아이디, 이 름, 기관, 휴대폰번호, 생년월일, 이메일 -선택: 전화번호	회원 탈퇴시	-필수: 이름, 생년월일, 핸드폰(연락처), E-Mail, 직장연락처, 직 장주소	회원 탈 퇴 및 파기 요청시	1.필수항목 상이 2.선택항목 상이 3.보유기간 상이

4. 관련자(부서) 의견

[가정통신망법]처 [가정통신망법]부에서는 감사기간 내 지적사항을 통해 현재 [가정통신망법]부로 수정요청 완료한 상태라는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

자원순환본부장([가정통신망법]처장)은 시스템 회원가입 시 수집하는 개인정보의 필요성에 대해 확인하여 불필요한 개인정보가 수집되지 않도록 점검하고, 수집하는 개인정보를 자체 누리집 및 공단 대표 누리집의 개인정보 처리방침에 동일하게 공개하시기 바랍니다. 【권고】